

1523723-37.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MANOELA ASSEF DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... de roubo, além de condenação transitada em julgado por tráfico de drogas. De outro lado, não restou configurada a agravante prevista na alínea 'j', inciso II, do artigo 61 do Código Penal. Conquanto os fatos tenham ocorrido em momento reconhecido como calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020, não se observa o caso de se aplicar a agravante ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1523723-37.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1523723-37.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

EDER DA CRUZ e outro

Juiza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

EDER DA CRUZ, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 157, §2º, inciso II e artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal, pois segundo a denúncia (fls.79/81), no dia 29 de setembro de 2021, por volta das 21h10, em período de calamidade pública (Decreto Estadual 64.879, de 20/03/2020), na Avenida Marechal Tito, nº 4650, Itaim Paulista, nesta cidade e comarca da Capital/ SP, em concurso e com unidade de desígnios com mais um indivíduo não identificado, subtraiu para si e para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) mochila Nike contendo objetos e documentos pessoais, pertencente à vítima E.G. (Boletim de Ocorrência de fls.02/07).

O réu foi preso em flagrante (fls. 1), tendo sua prisão sido convertida em preventiva (fls. 55/58).

A denúncia (fls. 79/81) foi recebida (fls.84/86), o acusado foi citado e notificado (fls.107 e 108/109) e apresentou Resposta à Acusação (fl.118).

Ratificado o recebimento da inicial acusatória (fl.128), realizou-se a audiência de instrução, debates e julgamento (fls.128). No curso da instrução foram ouvidas a vítima e as testemunhas e procedeu-se ao interrogatório do réu (fls. 128, 134 e 153/155).

Em suas alegações, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia.

A Defesa do réu pugnou pela absolvição do acusado, por insuficiência probatória quanto a participação do acusado no roubo e, subsidiariamente, em caso de eventual condenação, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal e regime inicial mais brando que o fechado, o reconhecimento da detração e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é procedente em parte, afastando-se apenas a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal.

Não obstante a argumentação apresentada pela Defesa, foi devidamente comprovada a materialidade delitiva pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl.01), Boletim de Ocorrência (fls.02/07), Termos de Depoimento (fls.08/11), Termo de Declaração (fl. 12), Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fl.13/14) e Auto de Reconhecimento de Objeto Positivo (fl.16).

A autoria, de outro turno, contou com Auto de Reconhecimento Positivo de Pessoa (fl.15) realizado na polícia, mas, em juízo, a vítima não pode reconhecer o acusado, apontando como réu a pessoa com a placa de nº 3 quando o acusado é o que segurava a placa de nº 2.

Ocorre que, apesar do equívoco cometido em juízo, sob o crivo do contraditório, é possível ter como certa a autoria delitiva, senão, vejamos.

A testemunha Victor Ernesto Costa, policial militar, quando ouvido em juízo narrou que estavam em patrulhamento em local de grande incidência de prática de roubo. Esclareceu que, em determinado momento, cruzaram com Eder e outro indivíduo com duas mochilas. Acharam a atitude suspeita e voltaram para abordá-los. O outro indivíduo conseguiu fugir e Eder tentou se esconder embaixo de um carro jogando as mochilas e um simulacro de arma de fogo para baixo do carro também. Quando ele percebeu que havia sido visto, tentou fugir a pé, mas acabou detido. Indagado, confessou que tinha acabado de praticar um roubo. Uma das mochilas era do acusado outra era da vítima. Em contato com o COPOM localizaram a vítima e foram todos para a delegacia. O delegado ratificou a voz de prisão e a vítima reconheceu o réu. No mesmo sentido foi o depoimento em juízo da testemunha Policial Militar, Levi Gomes Barroso, afirmando que viram dois indivíduos correndo, descendo da Marechal Tito e entrando na rua José Cardoso Pimentel. O Eder tinha duas mochilas na mão. Quando fomos abordá-los os indivíduos tomaram sentido opostos. Foram atrás do Eder que jogou as mochilas em baixo de um ônibus, se livrou do simulacro de arma de fogo e se escondeu lá também. Quando foram abordá-lo ele ainda correu mais 50 metros mas conseguiram detê-lo. Ele confessou que tinha cometido o roubo com outra pessoa chamada Alemão. Noticiaram o roubo para o COPOM e outra viatura já estava com a vítima. Na mochila da vítima tinha só um cartão. Na do Eder tinha roupas. O Celular da vítima deve ter ficado com o outro indivíduo que conseguiu fugir, pois não foi localizado. Não conhecia o réu anteriormente. Os fatos aconteceram por volta das 21:10 hs. Não se recorda se o acusado estava de máscara.

A vítima Erick Gomes, ouvida em juízo, esclareceu que estava andando na Avenida, falando ao celular, quando foi abordado por dois indivíduos. Um deles apontou a arma, rendendo-o e o outro ia colocando a mão nos bolsos para pegar seus pertences. Após os roubadores terem o deixado, a vítima saiu correndo, avistou uma viatura de polícia a quem avisou sobre o ocorrido e descreveu os roubadores, tendo deixado seu endereço com os policiais. Após, voltou andando para casa, o que lhe tomou cerca de vinte minutos. Quando chegou em casa, a polícia já estava lá, pois haviam pego o réu. Na delegacia lhe mostraram três pessoas, semelhantes e reconheceu o réu. O reconheceu pela camisa. Ele estava com manga longa os outro dois de manga curta. Não identificou pelo rosto. Foi por exclusão. Eles eram muito parecidos. Provavelmente não teria o reconhecido caso os três estivessem de manga cumprida, talvez não o reconhecesse. Disse que agora, passado um ano, teria ainda mais dificuldade em reconhecer o réu. Era ele quem apontava a arma para mim. Ele chegou meio por trás, pelo lado direito. Ele usava um capuz de jaqueta. Levaram minha mochila, R\$ 20,00 e o celular. Só recuperou sua mochila. Celular e dinheiro não recuperou.

O réu Eder da Cruz Negou os fatos. Afirmou que acabou o expediente no farol onde

vende balas e foi abordado pela viatura. Dentro da sua mochila tinha roupa e bala. O levaram para a Delegacia. Depois de duas horas foi chamado para reconhecimento. Dai foi reconhecido. Não conhecia os policiais que o abordaram. Sabe do seu passado, mas parou com essa vida.

Em que pese a negativa do réu, a vítima confirmou ter sido roubada na Avenida Marechal Tito, de onde os policiais, em patrulhamento na Rua José Cardoso Pimentel viram dois indivíduos descer correndo, sendo Eder com duas mochilas na mão. Ainda, os policiais afirmaram que o acusado, ao perceber que seria abordado empreendeu fuga e viram quando ele dispensou as mochilas embaixo de um ônibus onde, também, tentou se esconder. Uma das mochilas, posteriormente, foi reconhecida pela vítima na delegacia.

Outrossim, em que pese ter restado frágil o reconhecimento da vítima em relação ao acusado, dando-se este, por exclusão e em razão de suas vestimentas, decorreu apenas 20 minutos entre o cometimento do delito, a abordagem dos réus e o acionamento da vítima, além do que Eder não trouxe qualquer explicação plausível para o fato de estar na posse da mochila da vítima antes de a ter dispensado. Assim, a autoria também se torna indubitosa.

Releva notar, neste passo, que a palavra da vítima e dos policiais devem merecer crédito, porquanto, incidindo sobre o proceder de desconhecida pessoa, não teriam elas proveito algum em mentir e até poderia incorrer no crime de denúncia caluniosa, por dar causa à investigação da polícia e ao processo judicial. O único interesse é, pois, apontar o verdadeiro culpado.

Aliás, esse entendimento é reiterado na jurisprudência: JTACrimSP, 86/226, 91/407, 94/341 e 100/250-266; JTJ-SP, 154/306, 165/339, 176/324 e 184/305; JTAERGS, 85/97.

Não se podendo deixar de considerar que tal espécie de delito é, em regra, dependente de clandestinidade. Não se pratica roubo às escâncaras justamente para evitar a presença de testemunhas. Por isso mesmo, a prova suficiente à condenação por furto e roubo não é daquelas contundentes, vistosas, bastando apreciação adequada de elementos formadores de convicção autorizadores da certeza de participação do acusado no evento.

Por outro lado, ambos os policiais apresentaram versão idêntica sobre a dinâmica dos fatos, corroborando nos exatos termos com a narração trazida pela vítima. O concurso de pessoas também veio devidamente comprovado nos autos, seja pela análise das provas nos autos e ainda pela narrativa das vítimas e das testemunhas. Com efeito, já se pacificou que para a caracterização do concurso de pessoas não se faz mister que todos os partícipes consumem atos típicos de execução: para ser alguém corresponsável, basta que se constate haja colaborado para o evento, auxiliando (física ou moralmente), instigando, prestigiando ou encorajando (em certas situações com a simples presença voluntária) a atuação dos executores diretos.

Igualmente comprovado o emprego do simulacro de arma de fogo que foi apreendido em juízo.

Ora, diante das provas colhidas, mostra-se, pois, suficiente à condenação dos acusados os elementos coligidos durante a instrução, ao contrário do alegado pela combativa Defesa.

Caracterizada a infração penal, passo a individualizar a pena.

Na primeira fase, necessário consignar que Eder da Cruz, tem 34 anos de idade, vive com uma companheira e possui filhos, sendo uma de 4 anos de idade e um de 13 anos de idade. Os filhos estão com a mãe que trabalha de manicure, cobrando R\$ 30.00 por unha. Estudou até a terceira série, parou com 15 anos de idade. Foi trabalhar como vendedor de coisas no farol. Também já foi ajudante de pedreiro e atualmente vendia bala no farol. Consequia uma renda mensal de R\$ 400,00. Morava no quintal da mãe. Ajudava nas despesas.

Ainda necessário salientar que o acusado ostenta passagens, segundo informou, por roubo de carro e relógio. Sua folha de Antecedentes foi juntada a fls.35/45 e a Certidão Estadual de Distribuições Criminais as fls.46/49. Verifico que o réu ostenta quatro condenações criminais sendo três transitadas em julgado (Autos nº 0025522-64.2009 da 16ª Vara Criminal Central, Autos nº 0028812-92.2006.8.26.0050 da

14ª Vara Criminal Central, Autos nº 0055462-69.2012.8.26.0050 da 16ª Vara Criminal Central e Autos nº 1502242-52.2020.8.26.0228 da 10ª Vara Criminal Central - fls. 46/49).

A decorrente dos autos nº 0025522-64.2009 da 16ª Vara Criminal Central 0025522-64.2009 da 16ª Vara Criminal Central, 0028812-92.2006.8.26.0050 da 14ª Vara Criminal Central da Capital, não geram reincidências, mas podem ser tidas como maus antecedentes, devendo assim a pena ser aumentada em 1/6, já que não lhe favorecem as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, obtendo-se a pena de 4 anos e 8 meses e 11 dias-multa.

As outras serão tidas aptas para configurar a agravante da reincidência. Destarte, na segunda fase, verifica-se que o réu é reincidente específico, tendo condenação transitada em julgado em 16/11/2020 pela 10ª Vara Criminal Central da Capital por tentativa de roubo, além de condenação transitada em julgado por tráfico de drogas. De outro lado, não restou configurada a agravante prevista na alínea 'j', inciso II, do artigo 61 do Código Penal. Conquanto os fatos tenham ocorrido em momento reconhecido como calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020, não se observa o caso de se aplicar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. As calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento do crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. Entretanto, para a aplicação da agravante em testilha, o agente deve se valer de facilidades que decorrem do momento, seja em razão da fragilidade da vítima, seja em razão da menor capacidade do estado policial, o que não foram demonstrados aos autos. Ademais, os fatos ocorreram em Setembro de 2021 quando já havia sensível avanço e melhora das situação relacionada à pandemia, de modo que não tenho por configurada a agravante em questão. Destarte, a pena deve ser aumentada em mais 1/4 (um quarto), resultando em 5 anos, 10 meses e 13 dias-multa.

Na terceira fase, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) pela existência de uma causa de aumento de pena (concurso de pessoas), nos exatos termos já mencionados, obtendo-se a pena de 7 anos, 9 meses e 17 dias-multa.

Diante do exposto JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal, para o fim de condená-los como incursos no artigo 157, §2º, incisos II do Código Penal, aplicando-se ao réu EDER DA CRUZ a pena de 7 anos, 9 meses de reclusão e 17 dias-multa no patamar mínimo legal estabelecido, já que não há nos autos provas da condição financeira do réu.

O regime de cumprimento de pena é o fechado, pois se ajusta e convém ao acusado que é reincidente específico em roubo.

Ademais, remanescem presentes os requisitos da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Destarte, não poderá recorrer desta sentença em liberdade. Recomendem-se o réu na prisão em que se encontra, já que ainda persistem os motivos ensejadores da prisão cautelar, que deve ser mantida, notadamente, para a garantia da ordem pública, e para a garantia da aplicação da lei penal.

Expeça-se guia de execução provisória, em caso de recurso de alguma das partes.

Em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único já com a nova redação, dou por revisada a prisão cautelar do acusado que deve ser mantida pelas razões acima expostas.

Após o trânsito em julgado, retifique-se a guia de execução, se necessário e elabore-se o cálculo da pena da multa imposta aos réus.

Oficiem-se aos IIRGD e o TRE.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 09 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA